



Nr. 429 Ministerbesprechung vom 3. Februar 1930, 10 Uhr

R 43 I/1441 , Bl. 132-137, hier: Bl. 132-137

Anwesend: Müller, Severing, Moldenhauer, Schmidt, Wissell, v. Guérard, Groener, Schätzel, Stegerwald, Dietrich, Wirth; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Weismann, v. Schubert, Schäffer, Trendelenburg; MinDir. Zechlin, v. Hagenow, Gaus, Ritter, Trautmann, Dorn, Schwerin v. Krosigk; Votr.LegR v. Schack; ORegR Lazarus; Protokoll: MinR Feßler, Vogels.

Beginn: 10:00

[Tagesordnung]

1. Reichsbankgesetz.
2. Vorlage von zwei Erklärungen auf Grund des Ergebnisses einer Chefbesprechung vom 1. Februar zwischen Reich und Preußen.

1. Reichsbankgesetz.

Der Reichswirtschaftsminister führte folgendes aus:

Bisher sei der Reingewinn der Reichsbank nach § 37 des Reichsbankgesetzes verteilt worden¹. Das Reich habe dabei sehr ungünstig, die Anteilseigner dagegen hätten über Gebühr gut abgeschnitten. Der Gewinn sei so groß gewesen, daß er mit Rücksicht auf die Dividendenpolitik nur hätte zu einem Teile ausgeschüttet werden können, im übrigen aber zu stärkster Reservenbildung verwandt worden sei.

Auf diese Reserven erhöhen nunmehr die Anteilseigner Anspruch. Gleichzeitig wolle das Reich im neuen Bankgesetz die Gewinnverteilung so regeln, daß ihm ein wesentlich größerer Anteil am Gewinn zukäme als bisher.

Die Reichsbank beabsichtige, den Anteilseignern auf vier Reichsbankanteilen einen Gratisanteil und zwei² Gratisaktien³ der Golddiskontbank zuzugestehen, wenn sie sich mit der Neuregelung der Gewinnverteilung einverstanden erklärten und auf weitere Ansprüche verzichteten.

Es sei zu befürchten, daß eine derartige Regelung in der deutschen Öffentlichkeit stark angegriffen werden würde. Andererseits müsse vermieden werden, durch eine zu ungünstige Behandlung der Anteilseigner den Kredit der Reichsbank im Ausland zu schädigen.

¹ Nach § 37 des Rbk-Gesetzes sollten 20% des Reingewinns der Bank dem Reservefonds zugeführt werden, solange er weniger als 12% des Notenumlaufs der Bank betrage. Die Anteilseigner hatten einen Anspruch auf eine jährliche Dividende von 8%. Der Restbetrag war dergestalt aufzuteilen, daß von den ersten 50 Mio RM Reich und Anteilseigner je die Hälfte bekamen, von den zweiten 50 Mio RM das Reich $\frac{3}{4}$ und die Anteilseigner $\frac{1}{4}$, vom Rest das Reich $\frac{9}{10}$ und die Anteilseigner $\frac{1}{10}$. Die Beträge der Anteilseigner sollten der Dividende oder einem Fonds für gleichmäßige Dividendenausschüttung zugeführt werden (RGBl. 1924 II, S. 243 f.).

² Darüber mit Bleistift: „1“.

³ Darüber mit Bleistift: „à 10“.

Nach seiner Auffassung wäre der Vorschlag der Reichsbank für die Anteilseigner sehr günstig. Er beabsichtige, wenn das Kabinett einverstanden sei, nochmals mit dem Reichsbankpräsidenten Fühlung zu nehmen und möglicherweise auf eine Änderung des Vorschlages hinzuwirken.

Staatssekretär *Dr. Schäffer* gab nähere Ausführungen über den bisherigen und den geplanten Verteilungsmodus für den Gewinn. In Zukunft sollten den Anteilseignern von den ersten 24 Millionen Reingewinn 25%, von den weiteren 20 Millionen 10% zukommen. Tatsächlich seien sie Eigentümer des gesamten Reichsbankbesitzes und der Golddiskontbank. Sie erhielten keine neue Zuwendungen, sondern nur einen verhältnismäßig kleinen Teil dessen, was ihnen von diesem Standpunkt aus zustehe. Immerhin würde der Vorschlag bei ihnen einen guten Eindruck erwecken. Es müsse erreicht werden, daß sie den Vorschlag annehmen, denn an sich könne während der Geltungsdauer des Notenprivilegs die Gewinnverteilung nach internationaler Rechtsauffassung nicht geändert werden. Die internationale Finanzpresse befasse sich lebhaft mit diesen Fragen. Würde eine noch ungünstigere Regelung vorgesehen, so würde sie Widerspruch erheben und den Kredit der Reichsbank schädigen.

In ähnlichem Sinne sprach sich Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* aus. Bei einem Kurse von 300 sei die effektive Verzinsung etwa 6%, bei 350 5%, also mäßig. Bei 70 Millionen Reingewinn würden den Anteilseignern nur 13,7 Millionen zukommen. Ein gewisser Anreiz für den Vorschlag läge darin, daß möglicherweise die Golddiskontbank-Dividenden in Zukunft etwas erhöht würden. Das würde aber nicht ausreichen, um den gegenwärtigen Kurs der Anteile wesentlich zu erhöhen; voraussichtlich würde er sich aber auch nicht ermäßigen. Jedoch sei die Kursentwicklung nicht zu übersehen.

Die Frage, welches Recht den Anteilseignern an den Reserven der Reichsbank zusteht, sei juristisch außerordentlich schwierig zu entscheiden. Im Kommentar von Schacht sei die Ansicht geäußert, daß die Gewinnverteilung in etwa 50 Jahren nicht geändert würde. Es müsse vermieden werden, daß eine ernstliche Opposition ausgelöst würde; über Außenseiter als Opponenten lasse sich hinweggehen.

Auf eine Frage des *Reichskanzlers* erklärte Staatssekretär *Dr. Trendelenburg*, die Reichsbankanteile seien, soweit sich feststellen lasse, überwiegend in deutschem Besitz, teilweise seien allerdings Ausländer vorgeschoben⁴. An sich sei die Regierung nur zuständig für die Entscheidung über eine Änderung des Gewinnverteilungsschlüssels, aber die Maßnahmen der Reichsbank hinsichtlich der Gratisanteile ständen damit in engstem innerem Zusammenhang.

Ministerialdirektor *Dr. Ritter* erklärte, die Einzelheiten des Vorschlags seien ihm bisher nicht bekannt geworden. Sie würden aber in den Vereinigten Staaten mit größter Spannung erwartet. Der deutsche Botschafter in Washington und der Generalkonsul in New York hätten mehrfach darauf hingewiesen, daß eine ungünstige Regelung der Entschädigungsfrage der Anteilseigner den deutschen Kredit gefährden müsse. Die Amerikaner hielten es für rechtlich nicht zulässig, in die Gewinnverteilung zum Schaden der Anteilseigner einzugreifen, wenn diese nicht zustimmten. Bedenklich sei es, nur einen guten Eindruck zu erwecken, der sich dann bei genauerer Prüfung der Regelung ins Gegenteil umkehre. Die angesehenen Banken der Vereinigten Staaten hätten ihrer Kundschaft gegenüber die Reichsbankanteile als günstiges Anleihepapier empfohlen. Würden die Erwartungen der Eigentümer schwer enttäuscht, so würden Vorwürfe an die Banken Rückschläge in den Beziehungen zu Deutschland zur Folge haben.

Der *Reichskanzler* wies darauf hin, daß alle Einzelheiten der Aussprache absolut vertraulich behandelt werden müssen. Die Herausgabe von Gratisanteilen müsse mit den Anteilseignern geregelt werden. Die Regierung habe nur über die zukünftige Gewinnverteilung zu entscheiden.

Der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* schloß sich den Ausführungen des Ministerialdirektors Ritter an.

⁴ Im Jahr 1929 besaßen 10 016 Deutsche insgesamt 1 003 340 Rbk-Anteile und 223 148 Anteile waren in der Hand von 1288 Ausländern. Im folgenden Jahr lagen bei 10 193 Deutschen 1 004 733 Anteile und 224 541 bei 1282 Ausländern (Verwaltungsbericht der Rbk für 1930, S. 19). Nach § 5 des Rbk-Gesetzes wurden die auf 100 RM lautenden Anteile auf den Namen ausgestellt (RGBl. 1924 II, S. 236).

Der *Reichsarbeitsminister* berechnete die Gewinnverteilung nach dem neuen Vorschlage. Bei einem Reingewinn der Reichsbank von 80 Millionen würden ihnen danach 17,2, dem Reiche 62,8 Millionen zustehen. Nach der bisherigen Gewinnverteilung hätten die Anteilseigner 32,5 und das Reich 47,5 Millionen zu erhalten. Den Anteilseignern entstehe ein Verlust von rund 45%.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* hielt einen Rechtsanspruch der Anteilseigner auf die Rückstellungen ebenso wenig gegeben wie bei anderen Gesellschaften des bürgerlichen Rechts. Die zuständigen Organisationen der Reichsbank hätten die Zahlung der Dividenden und die Verteilung des Reingewinns beschlossen. Damit müßten sich die Anteilseigner abfinden. Tatsächlich aber sei die Regelung eine Frage der kapitalistischen Machtverhältnisse. Die Reichsregierung habe darauf keinen entscheidenden Einfluß nehmen können. Die weiteren Beziehungen des internationalen Kapitals und seine Einflußnahme bei der Reichsbank seien dem Auslande wichtiger als die Gewinnverteilungsfrage. Die internationale Erregung werde nicht so groß sein, wie vielleicht gefürchtet werde.

Die Zustimmung der Anteilseigner zu dem Vorschlage müsse durch die Gratisanteile erkaufte werden. Mit einer Steigerung des gegenwärtigen Kurses der Anteile werde kaum zu rechnen sein.

Ministerialdirektor *Dr. Ritter* wies noch darauf hin, daß die Anteilseigner sich bisher mit der Gewinnverteilung nicht ohne Protest abgefunden hätten. Die Vertreter der internationalen Finanzpresse hätten regelmäßig gegen die übermäßige Ansammlung von Reserven der Reichsbank Stellung genommen. Der riesige Grundbesitz der Reichsbank sei auf 0 abgeschrieben. Außerdem sei noch eine Reserve von 36 Millionen für zukünftige Bauten geschaffen. International würden die Reserven als Eigentum der Anteilseigner betrachtet, das ihnen zu unrecht vorenthalten würde.

Die Kurse hätten sich normal bis zu 350 entwickelt. Als dann der Reichsbankpräsident in einer Rede erklärt habe, die Kursentwicklung gebe noch kein Recht darauf, mit einer entsprechenden Regelung der Entschädigungsfrage zu rechnen, sei der Kurs bis auf etwa 240 gefallen. Erst als dann Beruhigung eingetreten sei, sei er wieder gestiegen, in den letzten Tagen allerdings etwas überstürzt. Von einer normalen Kursentwicklung könne bei dieser Sachlage nicht gesprochen werden.

Staatssekretär *Dr. Weismann* hielt ebenfalls eine Steigerung des Kurses der Reichsbankanteile nicht für wahrscheinlich. Die Verzinsung des Anlagekapitals sei gering, eine Steigerung sei nicht zu erwarten.

Der *Reichsminister der Finanzen* sprach sich für die Annahme des Vorschlages aus.

Der *Reichskanzler* stellte fest, daß dem Kabinett nichts anderes übrig bleibe, als den Vorschlägen zuzustimmen. Nötigenfalls werde die Öffentlichkeit über die Zusammenhänge aufgeklärt werden müssen⁵.

2. Vorlage von zwei Erklärungen auf Grund des Ergebnisses einer Chefbesprechung vom 1. Februar zwischen Reich und Preußen⁶.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug vor, daß der Vertreter Preußens im Reichsrat (Ministerialdirektor Nobis) bei der Beratung der Gesetzentwürfe zur Durchführung des Ergebnisses der Haager Konferenz namens seiner Regierung in ultimativer Form die Erklärung abgegeben habe, daß Preußen dem deutsch-polnischen Abkommen nicht zustimmen werde, wenn nicht die Reichsregierung vorher in rechtsverbindlicher Form die Erklärung abgebe, Preußen für die durch den Versailler Vertrag erlittenen Verluste an preußischem Staatseigentum entschädigen und fernerhin Preußen auch von Rechtsansprüchen Dritter, die im Zusammenhange mit den Auseinandersetzungen mit Polen erhoben werden könnten, freistellen zu wollen. Was Preußen im einzelnen wolle, ergebe sich

⁵ Das Rbk-Direktorium erteilte am 15. 2. „die Zustimmung [...] zu der von der RReg. beabsichtigten Änderung des Bankgesetzes einschließlich der Änderung der Vorschriften über die Gewinnverteilung“ (Rbk-Direktorium an den RK, 17. 2.; R 43 I/637, Bl. 97, hier: Bl. 97). Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 451, P. 4.

⁶ Siehe Dok. Nr. 428.

aus dem den Reichsministern mit Rundschreiben des Preußischen Ministerpräsidenten vom Januar d. Js. abschriftlich mitgeteilten Schreiben des Preußischen Finanzministers an das Auswärtige Amt und den Herrn Reichsminister der Finanzen vom 21. Januar 1930. Dieses Schreiben vom 21. Januar habe am 1. Februar den Gegenstand einer Chefbesprechung zwischen dem Reichskanzler, dem Reichsminister der Finanzen einerseits und dem Preußischen Ministerpräsidenten und Preußischen Finanzminister andererseits gebildet.

Der *Reichsminister der Finanzen* berichtete in großen Zügen über den Verlauf und das Ergebnis dieser Chefbesprechung. Die Preußische Staatsregierung bestehe danach darauf, von der Reichsregierung zwei Erklärungen zu erhalten betreffend

1. die Verluste an preußischem Staatseigentum,
2. die Freistellung Preußens von Rechtsansprüchen Dritter.

Der *Reichsminister der Finanzen* trug sodann den Inhalt der den Wünschen Preußens entsprechenden Erklärungen vor und empfahl ihre Billigung durch das Kabinett.

Staatssekretär *Dr. Weismann* erklärte, die Preußische Regierung sei inzwischen zu der Einsicht gelangt, daß es verfehlt gewesen sei, ihren Vorstoß in der Sitzung des Reichsratsausschusses gemacht zu haben. Wenn die Reichsregierung die gewünschten Erklärungen der Preußischen Staatsregierung schriftlich zukommen lassen wolle, werde die Preußische Regierung auf die Angelegenheit im Reichsrat nicht mehr zurückkommen und im Reichsrat für den Polenvertrag stimmen.

Ministerialdirektor Nobis, der ihn in der Reichsratssitzung vertreten habe, habe sich zum Vorbringen der Wünsche Preußens im Reichsrat nur deshalb für verpflichtet gehalten, weil unmittelbar vor der Reichsratssitzung im Preußischen Landtag eine Entschließung angenommen worden sei, die von der Preußischen Staatsregierung die Ablehnung des Polenvertrags gefordert habe⁷.

Nach kurzer Aussprache stellte der *Reichskanzler* die Zustimmung des Reichskabinetts dazu fest, daß er ermächtigt wird, dem Preußischen Ministerpräsidenten namens der Reichsregierung die beiden vom Reichsminister der Finanzen vorgetragenen Erklärungen der Reichsregierung, betreffend 1. die Verluste an preußischem Staatseigentum, und 2. die Freistellung Preußens von Rechtsansprüchen Dritter zu übersenden. Die Erklärungen haben in der endgültigen Formulierung folgenden Wortlaut:

„Erklärung der Reichsregierung betreffend die Verluste an preußischem Staatseigentum.

Die Reichsregierung erklärt der Preußischen Regierung unter Bezugnahme auf das Schreiben der Reichsregierung vom 26. September 1919 [...], daß sie beabsichtigt, die Auseinandersetzung zwischen Reich und Preußen über die Preußen durch den Versailler Vertrag erwachsenen Verluste an nutzbarem Staatseigentum und die damit zusammenhängenden Fragen durch ein besonderes Reichsgesetz (Abrechnungsgesetz) zu regeln. Reichsregierung und Preußische Staatsregierung sind darüber einig, daß das Gesetz auf dem Grundsatz der gleichmäßigen Behandlung aller Länder aufgebaut sein soll.“

„Erklärung der Reichsregierung betreffend die Freistellung Preußens von Rechtsansprüchen Dritter.

Die Reichsregierung erklärt:

1. Preußen von allen Rechtsansprüchen finanzieller Art befreien zu wollen, die auf Grund des deutsch-polnischen Abkommens vom 31. Oktober 1929 gegen den preußischen Staat geltend gemacht werden können;
2. Preußen von allen sonstigen mit dem Kriege oder dem Versailler Vertrag im Zusammenhang stehenden Rechtsansprüchen finanzieller Art befreien zu wollen, die etwa zustehen sollten:
 - a) den Domänenpächtern oder Ansiedlern für Vermögensnachteile, die durch die Annullation oder Liquidation ihres Eigentums oder Besitzes in den an Polen abgetretenen Gebieten oder durch die zwangsweise Wiedereintragung von Renten oder sonstigen grundbuchlich gesicherten Rechten entstanden sind;

⁷ Der pr. LT hatte am 30. 1. einem Antrag der DNVP mit den Stimmen der Parteien von der DNVP bis zum Zentrum zugestimmt, die Regierung solle das poln.-dt. Liquidationsabkommen ablehnen.

- b) der Deutschen Bauernbank. Hierbei besteht Übereinstimmung darüber, daß die Schäden, die Preußen selbst durch die Annullation der Bauernbankverträge erleidet, zu den durch den Versailler Vertrag eingetretenen Verlusten an nutzbarem Staatseigentum gehören, deren Regelung einem besonderen Reichsgesetz vorbehalten bleibt;
- c) den beteiligten preußischen Rentenbanken oder Rentenbriefgläubigern, soweit Preußen rechtlich verpflichtet sein sollte, deren Entschädigungsansprüche zu befriedigen.“⁸

⁸ Die Erklärungen wurden dem PrStMin. am 4. 2. zugesandt (R 43 I/124 , Bl. 72-74, hier: Bl. 72-74).

Zitierhinweis

Nr. 429 Ministerbesprechung vom 3. Februar 1930, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Müller II, bearb. von Martin Vogt, 1970, S. 1411–1416 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/mu2-D429>